

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6110/2537

กรุงเทพมหานคร  
เจ้าพนักงาน พัทธ์ททรัพย์ ของ บริษัท  
เครดิตฟองซิเอร์

โจทก์

จำเลย

เฉลิม โลก จำกัด

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91

การที่โจทก์ซึ่งแม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของลูกหนี้ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์  
เด็ดขาดก็ตาม จะได้รับชำระหนี้นั้น จะต้องบังคับตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.  
2483 โจทก์จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำเงินประกันการขอลาการบังคับที่  
จำเลยวางไว้ต่อศาลซึ่งยังเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่มาชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่  
โจทก์โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายล้มละลายดังกล่าวหาได้ไม่

---

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่และเงิน  
เพิ่ม ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่จำนวน  
2,089.15 บาท พร้อมเงินเพิ่มจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร  
วินิจฉัยว่าหนี้ค่าภาษีรายนี้เป็นค่าภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2531 ได้เกิดขึ้นภายหลังที่  
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกัด ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว การที่  
โจทก์จะยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในเวลาตามที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

กำหนดไว้ย่อมทำไม่ได้ และการเกิดหนี้ขึ้นโดยผลของกฎหมายเช่นนี้เป็นอำนาจของ  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องดำเนินการแทนบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก  
จำกัด ลูกหนี้ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับ  
หนี้ค่าภาษีรายนี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องให้รับผิดชอบได้ ส่วนโจทก์จะได้รับชำระหนี้อย่างไร  
เป็นเรื่องของชั้นบังคับคดี ไม่ใช่เป็นกรณีที่จะนำมาอ้างว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง  
พิพาทขาย

โจทก์ยื่นคำร้องว่า เมื่อจำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางได้ยื่น  
คำขอทุเลาการบังคับคดีด้วยแล้วได้นำเช็คส่งจ่ายเงินจำนวน 3,017.67 บาท มาวาง  
ตามคำสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร ต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร  
พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางแล้ว และศาลภาษีอากรกลาง  
ออกคำบังคับแจ้งให้จำเลยทราบ จำเลยไม่ชำระหนี้ ศาลภาษีอากรกลางจึงออกหมาย  
บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขอให้ศาลภาษีอากรกลางส่งเงินที่จำเลยวางประกัน  
นั้นไปยังกรมบังคับคดี แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ส่งเงินนี้ชำระหนี้โจทก์ตามคำ  
พิพากษาโดยอ้างว่ามูลหนี้คดีนี้เกิดขึ้นหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท  
เครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกัด ลูกหนี้ เด็ดขาด ไม่อาจไต่ถามกองทรัพย์สินของลูก  
หนี้ได้ โจทก์ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 และ  
ขณะนี้โจทก์จำเลยกำลังมีคดีพิพาทในชั้นบังคับคดีในประเด็นดังกล่าว จึงของดการ  
จ่ายเงินไว้ก่อนนั้น เป็นการงดการบังคับคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292 ขอให้คำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำ  
เงินจำนวนที่ได้รับตามหมายบังคับคดีมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์

ในวันนัดพร้อม เจ้าพนักงานบังคับคดีและจำเลยแถลงคัดค้านว่าที่เจ้าพนักงาน  
บังคับคดีไม่ยอมจ่ายเงินให้โจทก์เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จะต้อง

ดำเนินการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายเจ้าพนักงานบังคับคดีจะจ่ายเงินได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาล ขอให้ยกคำร้อง

ศาลฎีกาพิจารณากลางพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินให้โจทก์รับไปตามคำพิพากษาศาลฎีกา

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหามีว่า โจทก์จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำเงินประกันการขอลาการบังคับที่จำเลยวางไว้ต่อศาลมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ได้หรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์ซึ่งแม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของลูกหนี้ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็ตามจะได้รับชำระหนี้นั้น จะต้องบังคับตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โจทก์จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำเงินประกันการขอลาการบังคับที่จำเลยวางไว้ต่อศาลซึ่งยังเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่มาชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายล้มละลายดังกล่าวหาได้ไม่ โจทก์ไม่อาจขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำเงินประกันการขอลาการบังคับจำเลยวางไว้ต่อศาลมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ในคดีนี้ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเณร-นิเวศน์ คำทอง-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ